رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٧٢٩٧ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٤٦٣ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٩/١٣هـ

المَوضُوعَات

نزع ملكية - نزع عقار - امتناع عن النزع - الجزء الباقي من العقار المنزوع - تضرر العقار - عيب مخالفة النظم واللوائح.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تقدير الأضرار التي لحقت بالجزء الباقي من عقاره المنزوع - تضمن النظام تقدير قيمة كامل العقار إذا كان الجزء الباقي من أرض العقار بعد اقتطاع ما يحتاجه المشروع غير صالح للانتفاع به - الثابت قيام المدعى عليها بوضع حواجز خرسانية أمام عقار المدعي ثم نزع جزء منه، وذلك دون اتخاذ الإجراءات النظامية للنظر فيما يتعلق بالجزء الباقي من العقار - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٧، ٣/١١) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ.
- المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١١هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٩هـ إلى المحكمة الإدارية بالرياض مفادها أن المدعى عليها قامت بتنفيذ مشروع قطار الرياض مقابل عقاره المملوك له بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٥هـ، وعند تنفيذ المشروع تضرر عقاره وتعذر الانتفاع منه بسبب أن المدعى عليها قامت بوضع حواجز خرسانية وشبك من حديد بين الشارع وبين عقاره مما أدى إلى حجب كامل الرؤيا عن العقار وعدم وقوف السيارات أمامه والاستفادة منه وإغلاق كامل المحلات وخروج المستأجرين. وأضاف بأن المدعى عليها قامت بنزع جزء من عقاره مما تسبب في زيادة الضرر عليه لعدم انتفاعه بالجزء المتبقي منه، مرفقاً صك ملكية العقار وصوراً لأعمال المشروع المنفذة أمام عقاره، وختم مذكرته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تعويضه عن الضرر الذي وقع عليه وعن إيجارات محلاته. وبقيد الدعوى دعوى إدارية وإحالتها للدائرة نظرتها على النحو المبين فيها، ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة عبر خدمة تبادل المذكرات ملخصها: بأن المدعى عليها قامت بنزع أجزاء من عقار المدعي بناءً على محضر التقدير رقم (٢٠١٧٠٥٣١٠٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٥هـ، وبناءً على الفقرة (٣) من المادة (١١) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ

والفقرة (٥/٢) من المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) بتاريخ ١٤٣٧/٢/١١هـ، قامت المدعى عليها بتشكيل لجنة تتولى تقدير قابلية الجزء الباقي من العقار من الانتفاع به وتمت إحالة المعاملة للجنة لإكمال الإجراءات النظامية، وطلب الحكم برفض الدعوى. ثم قدم المدعي مذكرة ملخصها بأن أعمال المشروع تسببت في حجب الرؤية عن العقار وإغلاق مواقف السيارات مما سبب صعوبة الوصول للمحلات التجارية وأدى إلى خروج المستأجرين من المحلات من تاريخ ١٤٣٧/٨/١هـ حتى تاريخه، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الإيجارات خلال الثماني سنوات الماضية بسبب إغلاق المحلات، ثم حصر المدعي دعواه في طلب التعويض عن الأضرار التي تسببت بها المدعى عليها وذلك بوضعها للصبات أمام عقاره وكذلك وجود محطة القطار أمام عقاره، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم الإفادة حول إحالة الجزء المتبقي من عقار المدعي للجهة المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولم يقدم ما طلب منه، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت هذا الحكم لما يأتي من أسباب.

الأسباب

بما أن المدعي يطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت المتبقي من عقاره والمنزوع جزء منه من قبل المدعى عليها، وقد تضمنت نصوص نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ النظر في ثبوت هذه الأضرار ومن ثم التعويض عنها؛ فإن الدعوى تكون حينئذٍ من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً طبقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن... ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أن هذه المحكمة مختصة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليها، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وأما عن قبول الدعوى، فإن هذه الدعوى تُعَدُّ من قبيل دعاوى الطعن في قرارات الامتناع التي استقر قضاء ديوان المظالم على عدم التقيُّد فيها بالمدد الواردة في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان

المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ؛ وعليه فتكون هذه الدعوى مقبولةً شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فالثابت من أوراق الدعوى أن المدعي يملك العقار محل الدعوى بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٥هـ، وأن المدعى عليها سبق وأن قامت بنزع جزء من عقاره والتعويض عنه، وحيث نصت المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ على ما يلي: "تؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع..."، كما نصت الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من ذات النظام على ما يلي: "إذا اقتصر نزع الملكية على جزءٍ من العقار فيتبع ما يأتي: ٣-تقدر قيمة كامل العقار أرضاً وبناءً وغراساً إذا كان الجزء الباقي من أرض العقار بعد اقتطاع ما يحتاجه المشروع غير صالح للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، أو كانت تكاليف إصلاح الجزء الباقي من العقار تساوي أو تفوق قيمة هذا الجزء، ويعود تقدير قابلية الجزء الباقي من العقار للانتفاع به أو وجود الضرر إلى لجنة من الأمانة أو البلدية المختصة مع إشراك مندوب أو أكثر من وزارة الزراعة والمياه إذا كانت الأرض زراعية، وذلك لتحديد مدى الانتفاع من الغراس المتبقي من عدمه أو وجود الضرر فيه"، كما نصت المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١١هـ على أنه:

"إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيتبع ما يأتي: ٢/٥-تتولى لجنة تشكل من الأمانة أو البلدية المختصة والجهة صاحبة المشروع تقدير قابلية الجزء الباقي من العقار للانتفاع به، وتحيل تقريرها إلى الجهة صاحبة المشروع لإحالته إلى لجنة التقدير لتحديد التعويض المستحق وفق الإجراءات المتبعة، مع إشراك مندوب أو أكثر من وزارة الزراعة في حالة كون الأرض زراعية"، وبما أن المدعى عليها لم تتخذ الإجراءات المنصوصة عليها في المواد السالف بيانها فيما يتعلق بالجزء المتبقي من عقار المدعي ومدى تضرره ومقدار التعويض متى ثبت هذا الضرر؛ وعليه فإن المدعى عليها قد قصرت في واجب كان عليها القيام به وفق الأنظمة واللوائح المقررة للنظر في طلب المدعي، ولا سيما أن إعمال النصوص النظامية أولى من إهمالها وأحق في تطبيقها، وما رُسمت ودُونت النصوص النظامية إلا لتحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، وتطبيقها على أرض الواقع، وتنظيم عملية أعمال جهة الإدارة وعدم إثقال كاهلها بالتزامات يمكن أن تعالجها بموجب الأنظمة متى أمكن ذلك، فلا مندوحة والحالة هذه بالاجتهاد في مقابل النص، ولا سيما إن كان النص بيناً واضحاً وهو إعمال ما ورد في المواد السالف ذكرها من تفعيل اللجان؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها المختوم به أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؛ وذلك لتقدير الضرر الواقع على عقار (...) المملوك له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٥هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.